

מסורת הש"ס

א) ז'ג"ל וז'לג, ב) זב"ב קעדא, ג) שס קעגן קעדא, ד) זב"ק ט, זיב קל, ה) זעב"ן ו: זשיג, ו) ז"ל א,ז) [גיטין כה:],ח) ווע"ע מוס' זילג א: ד"ה ושמואל וטוס' יומא ט, ד"ה דכרן, ט) להוועזענעס:הגשארס חלקו ז"ק, ו) למימר ז"ק, ס) ז"ל פלג, ז) [שנועות מח:], ח) דרב פפא ז"ק, ט) במלוה ע"פ כ' שהיא כמזה ז"ק, ט) מקרי ז"ק,

הגהות הב"ח

א) גמ' א"א ששתעבדו להו בכסי פל' אהו ל' נמחק: ב) רש"י ד"ה ממלה וכו' אם יש צריכה:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה דאמר וכו' ולפי' זה איתא נמי שפיר הוואו דמרחין וכו' ולא צריך לאקובה במוטבוס. משהו לי ה"א רב ושמואל אוקמי ממני דוקא כגא כלמנע דשס ומטעם תפיסה. ור"י דספק אף שטוף מוש כולו למשכר דקרקע בחוקת צטלה קימא ה"י דנ"כ דאלי במר מוחוק ומימלא מוכח דר"י גי' פל' דעמא דמנתי דילקוין לא משום דחוקק עמו והאי ספק כודאי פלגא ופלגא דאכ' אף פליג ר"י על מתני' כזה אמר' דפ"ל דעטמא דמנתי כסומסום ואיכו פ"ל כדננ דלוקין במר מוחוק ווע"ע:

מוסף רש"י

בבסייה דבר איניש אינזן ערבין ביה. בדמתי (משל' כב) אם איז נ'ל נלשם לתי יחק משכבך מתמתקי, ומכיו (דברים כד) ויאלף אלך עטעט הולא (רשבים ב"ב פסד), לא יפרע מן הערב. תחלה עד שחפץ את הולא לנין ומייננהו כ"ד ואם וואו לו נלשם אז יפרע מן הערב (שם עוב).

רבינו גרשום

מת אחד מהם. בחור ל' יום האב פטור דמצוי למימר הכבור מת: ואם לאו פטורין. דכל חד וחד מצוי מדחי ליה: ר' יהודה אמר נתייבבו נכסים, ולא מנז מדרזו ליה: אינו יכול להוציא מידן דכל חד מצוי אמר אגאנקיטנא פדיון דחי: זכר ונקבה. שאחת ילידה זכר (ונקב' ששאת ילידה זכר) ואחת נקבה או ב' זכרים ונקבה ששאת ילידה זכר ונקבה ואחת זכר ונותן סליטם לבתן בשביל ההיא דילדה זכר לאחד: ב' נקבות וזכר. שהשאות ילידה זכר ונקבה ואחת נקבה או כל אחת זכר ונקבה אין כאן לבתן כלום: וילדו ב' זכרים. וערביה האב פטור דהמוציא מחבורו שיש לו הראיה: בעל חוב שיש לו שטר על יוסף בן שמעון גובה אותה מתן דאמר ליה אי בדיקין כו': והני נכסים נמי כי לא חלקו היו בשותפות. אינזן ערבין ביה שבעל חוב גובה מהן. מי איכא מדיד ולידידיה לא מצוי תבע דהא מת בתוך שלשים דאכתי לא אחייבי בפדיון ולנכסיה דהוה ערב (לא) מנז בחבי וחתנן המלוה כו'. וקרי"ל דלא יתבע ערב תחילה אלא בעל חוב והכא בעל חוב לא מצוי בנע: ודאיכא נכסי שטובא לכל חד וחד הכי נמי דשקיל אצ"י דחלקו: מחצה יורשים ומחצה לקוחות. שהקנה זה לזה חלקו בשביל מה שתופש: מלוה הכתובה בתורה.

יש בכור

בתנ"י נוסן ה' סלעים. לאחד מהן ככור: האז פטור. דמני למימר הככור מת. וה"ה נמי לכן הנשאר דפטור והאי לישנא דנקט האז פטור משום סיפא דצעי למימני מת האז כו':

פטורין. כדמפרש בגמרא: נתייבבו. א

חוב ומייבין לפרוע זין שניהם: אין כאן לכהן כלום. לאמר ליה הנקבה ינאח א ראשון וכהן ידו על התחמונה דהמוציא מחזירו עליו הראיה: **גמ'** הא א' אישעטעד נכסיה. דחוב מעליא הוא: ומדחי ניה. ואומר אין אני בכור אלא אחי: כי לא חלקו נמי כו'. והא ליכא למימר דטריף נכסי משום אציהם דהא האז לא נתייבב כלום אלא בשביל הצנים טורפן ואמאי קמני אם נתנו כו' דמשמע דאם לא חלקו חייבין:

שני יוסף בן שמעון. שהיה איש אחד מוציא על אחד מהן שטר חוב וכל אחד מהן היה מדחהו לאמר לא אני הוא כי אם חצירי ולקחו זין שניהם שדה אחת טורף צעל חוב תהיה דא"ל כו'. והכל נמי טורף הכהן ה' סלעים מהנכסים שהן יחד ואמר להו נמי הכי אם אתה הבכור מחלקו אני נוטל ואם אחיך הבכור מחלקו אני נוטל וצין שניהם מתפסרו: **ולדידיה לא מצי סנע ליה**. דכל חד וחד מדחי ליה: לא **יפרע וקיימא** בן מאי לא **יפרע** דלא יצנע לערב תחלה. עד שיתבע מן הלוה ולא יהא לו מה לפרוע: ה"ג **דשקיל אפי'** חלקו דהא אישתעבדו נכסים צחי' האז ואע"פ שמלוה על פה היא גובה מן היורשין אם ירושה כשיעור המור: **דרב אסי. א** כדאיתא בז"ק צפ' ראשון (דף ט:). **מחלה יורשין ומחלה נקוחות**. דמספקא ליה אם א) צריכה ויורשין ינינהו או אין צריכה ולקוחות ינינהו הלכך מחלה יורשין ומחלה נקוחות:

ו**אם א** שלא בנאחריות יש לו להפסיד ונטול חצי חלקו הראוי לו ורציע חלקו נטול דאמר ר' יוחנן חלקו מפסיד משום דאם הוא יורש יש לו ליעול חלק משלם

ובא"ר חלקו מפסיד משום דאם הוא יורש יש לו ליעול חלק משלם ו**אם א** שלא בנאחריות ונטול חצי חלקו מפסיד ומה שנטול נמי מספקא בן אם מחא ירושה נוטל ויש לו ליקח הכל בקרקע או מחא נטול בקרקע דהיינו רציע ומחלה בנמעות וקשה לפירוש זה דהשתא אי לא הוה לספוקי בן אלא אי כיורשין אי כלקוחות שלא בנאחריות **א** נטול חלקו בקרקע ומשום דאיכא נמי לספוקי דאפילו אי הוה לוקח שמה לוקח בנאחריות הוא הורע כמו אדרבה הוה בן **א** לומר דחצי חלקו יעול בקרקע והרציע בנמעות ועוד דמוקמינן הכא ממנ' כגון דליכא אלא חמשה סלעים ואי לא חשיב להו רב אסי כיורשין אלא צריע אפילו יש שם עשר סלעים פטורים שלא יכול לגבות הכהן כי אם הרציע דהוו צהו כיורשים והיינו חצי חמש וללשון ראשון שפירש בקונטרס בז"ק (דף ט:). שנטול חצי חלקו בקרקע או בנמעות משום דמספקא בן אי הוו כיורשין או לקוחות שלא בנאחריות אותו לשון נמי יתכן זין גירסת שני אחין זין גירסת שלשה ומיהו קשיא מנא ליה להש"ס שמספקא לרב אסי כלל ציורשין דלמא פשיטא **א** דלאו יורשין ינינהו אלא מספקא ליה אי הוו כלקוחות בנאחריות או כלקוחות שלא בנאחריות ועוד דלא הוה שייך למימני תרי זימני רציע כיון דלאו או קמני וכלשון אחרון **א** נראה ולא יתכן לגרוס כלל שלשה אחין **א** דמאי אית ליה למינקט שלשה אי הוה נקט חמשה אורחיה דהש"ס הוא בכל דוכמי כמו היו חמשה תוצעין אותו ה' נשים שנתיערבו ולדותיהן **א** כל אחד מחמשה אצל שלשה לאו אורחיה למינקט כיון שכן שזין שנים כשלשה ואח"כ **א** מאחר דמספקא ליה לרב אסי אי כיורשין הוו או כלקוחות לימא המוציא מחזירו עליו הראיה דאפילו לסומכוס לא מסתבר הכא לומר חולקין בספק **א** זה צוה שחכמים מסופקים בצורלה וי"ל שיש דברים דהיכא דהדין מוסקפ לנכמיס כי הכל עשו אותו כודאי פלגא הכי ופלגא הכי כדאשכחן נמי **א** צפרק השוכר את האומנים (ב"מ פג:). גבי הני דדרו באגרא **א** ליטלם פלגא קרוב לפשיעה וקרוב לאונס דמה נפשך או כוליה כוליה אונס ואי מספקא בן ה"ל למימר המע"ה וכן צפ' מי שמת (ב"צ קמה). דקאמר ר' יוסי קדשה צעשרים נותן לו שלשים חלאין דמספקא ליה אי קדושין לטיבועין **א** או לא ועושה כאילו ודאי מחלה לטיבועין ומחלה לאו לטיבועין וצפ' יש נוחלין (שם קה). גבי צכור דאמרינן וצמולא שמו **א** פליגי **א** ולפירוש זה אחיא נמי שפיר ההוא דמרחץ דהשואל בסוף הפ' (ב"מ קב). דקאמר יחלקו את חדש העיצור לכולי עלמא ולא לריך לאוקמה כסומכוס ויש דברים שאמרו חכמים **א** והשתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד ויש דברים שאמרו חכמים שודא דדייני כי התם צריש המוכר את הבית (ב"צ סג: ושם) **א** דאמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא שודא דדייני: **ודבול"י ע"מא מלוה הכתובה בתורה לאו** בכתובה בשטר דמיא. גס במסקנא יהיה כן דאמרינן דדרב אסי או דדרב פפא קמיפלגי דמשמע אי כוליה אית להו דרב אסי ודרב פפא היו פטורין מטעם חמש ולא חצי חמש ומיהו דלקמן בפירקין (דף מט:). אמר דרבי יהודה סבר ככתובה צטטר דמיא ועוד קשה למאי דמסקינן **א** דרב פפא קמיפלגי דלית ליה לרבי יהודה דרב פפא אלמא קסבר דמלוה על פה גובה אף מן הלקוחות אטו מי לית ליה לר' יהודה הא דתנן בגט פשוט (ב"צ דף קשה). המלוה את חצירו צטטר גובה מנכסים משועבדים על פה גובה מן בני חורין ועיקר מילתיה דרב פפא **א** לאו איתמר גובה מן הלקוחות זה אינו שום מידוש ודרב פשוט הוא בכל הש"ס ונראה לפרש לפי

המסקנא דלאו ממנ **א** כרב פפא קאמר אלא **א** כמלוה על פה כי הך דפדיון הבן כשהיא כתובה וצפ"ק דקדושין (דף כט:). איתא להא דלקמן וגרסינן שם ר' יהודה לטעמיה דאמר מלוה הכתובה צמורה ככתובה צטטר דמיא והיינו **א** לטעמא דהכא אי נמי דדרב פפא ממנ קמיפלגי דרב פפא גופיה לריך לומר דאיירי נמי צמולה הכתובה צמורה דצפרק קמא דקדושין (דף יג:). קאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין שיעצורא דאורייתא וצפ' גט פשוט (ב"צ דף קש). מפרש טעמא שלא תנעול דלת צפני לוויין וי"ל דבקדושין איירי צמולה הכתובה צמורה **א** דקסבר גובה מן היורשים ולא מן הלקוחות וצההיא איירינן הכא דר' יהודה לית ליה דרב פפא וקסבר דגובה מן הלקוחות: **מל"ה** הכתובה בתורה. היינו דוקא כגון פדיון הבן וערכין ונוקין וכיוצא בהן שלא **א** נתייבבו אם לא שחיבתו תורה אצל מלוה על פה אע"ג דכתיב (דברים כד) פיי האיש אשר אתה נושה צו וינאץ אלך את העצבות לא **א** (מקראל) כמזהב להיות כתובה צטטר ואע"ג דאיירי ישו על פה דלא חייבתו ממנה שכמזהב צמורה כיון דכלאו הכי פשיטא הוא שיש לו לשלם מה שהלווה: דרבי

יש בכור פרק שמיני בכורות

מח.

והא אישתעבדי אהו נבסי. דקסבר השתא האחין שחלקו יורשין הן ומלוה על פה גובה מן היורשין אי נמי קסבר מלוה הכתובה צמורה ככתובה צטטר ומיהו במסקנא קאמר דצהכי פליגי: **דבול"י ע"מא** אית אהו דרב אסי כו'. משמע הכא דר"מ מספקא ליה אי אית צרירה או לא כרב אסי ומיהו דר"מ **א** לית ליה צרירה צההיא דהלוקח זין מן הכומיס וצמורה (ב"ק סט:). וצפרק כל הגט (גיטין כה). ורבא גופיה דמוקי להו הכא כרב אסי יש לתמוה דצפ' כל הגט (שם כו). קאמר דצין ר' יהודה צין ר"ש אית להו צרירה ויש לחק דיש צרירה היכא דמנתי צפירוש כגון שני לוגין שאני עמיד להפריש והיינו צועליך על מנת שירצה אכא וזה גטיך אם ממי וצהכי מתמלא קושיא דשמואל אדשמואל דלית ליה צרירה צסוף צילה (דף לו:). גבי שנים **א** שלקחו צממה צצותפות וצההיא דמי שאלחו (גיטין דף עה:). דאיתקין שמואל צגיטא דשכיב מרע אית ליה צרירה והיו גיטא לכי מיית כדדייק צריש כל הגט **א**: **דאמר רב אסי** אחין שחלקו מחצה יורשין כו'. מילתא דרב אסי אימא צצרק קמא דצ"ק (דף ט:). וצבצא צמלא צסוף צית כור (דף ק:). דפליגי התם צאחין שחלקו וצא צעל חוב וטרף חלקו של אחד מהם דרב אמר צטלה מחלוקת דיורשין הם ושמואל אמר ויתר דלקוחות הן ושלא בנאחריות ורב אסי **א** מספקא **א** צנכסים הנשארים (אלא שאינו) חלקו דהוא רציע הנכסים נוטל צקרקע וחוץ החמר בנמעות משום דמספקא ליה אי כיורשין ונטול הכל צקרקע או כלקוחות בנאחריות ויכול לסלקו בנמעות ולפירוש זה לא יתכן גירסת רבינו חננאל דגרס צפ' צית כור (שם) שלשה אחין ויש מפרש

שנטול חצי חלקו הראוי לו ורציע חלקו נטול בקרקע ורציע בנמעות וחצי חלקו מפסיד משום דאם הוא יורש יש לו ליעול חלק משלם ו**אם א** שלא בנאחריות ונטול חצי חלקו מפסיד ומה שנטול נמי מספקא בן אם מחא ירושה נטול ויש לו ליקח הכל בקרקע או מחא נטול בקרקע דהיינו רציע ומחלה בנמעות וקשה לפירוש זה דהשתא אי לא הוה לספוקי בן אלא אי כיורשין אי כלקוחות שלא בנאחריות **א** נטול חלקו בקרקע ומשום דאיכא נמי לספוקי דאפילו אי הוה לוקח שמה לוקח בנאחריות הוא הורע כמו אדרבה הוה בן **א** לומר דחצי חלקו יעול בקרקע והרציע בנמעות ועוד דמוקמינן הכא ממנ' כגון דליכא אלא חמשה סלעים ואי לא חשיב להו רב אסי כיורשין אלא צריע אפילו יש שם עשר סלעים פטורים שלא יכול לגבות הכהן כי אם הרציע דהוו צהו כיורשים והיינו חצי חמש וללשון ראשון שפירש בקונטרס בז"ק (דף ט:). שנטול חצי חלקו בקרקע או בנמעות משום דמספקא בן אי הוו כיורשין או לקוחות שלא בנאחריות אותו לשון נמי יתכן זין גירסת שני אחין זין גירסת שלשה ומיהו קשיא מנא ליה להש"ס שמספקא לרב אסי כלל ציורשין דלמא פשיטא **א** דלאו יורשין ינינהו אלא מספקא ליה אי הוו כלקוחות בנאחריות או כלקוחות שלא בנאחריות ועוד דלא הוה שייך למימני תרי זימני רציע כיון דלאו או קמני וכלשון אחרון **א** נראה ולא יתכן לגרוס כלל שלשה אחין **א** דמאי אית ליה למינקט שלשה אי הוה נקט חמשה אורחיה דהש"ס הוא בכל דוכמי כמו היו חמשה תוצעין אותו ה' נשים שנתיערבו ולדותיהן **א** כל אחד מחמשה אצל שלשה לאו אורחיה למינקט כיון שכן שזין שנים כשלשה ואח"כ **א** מאחר דמספקא ליה לרב אסי אי כיורשין הוו או כלקוחות לימא המוציא מחזירו עליו הראיה דאפילו לסומכוס לא מסתבר הכא לומר חולקין בספק **א** זה צוה שחכמים מסופקים בצורלה וי"ל שיש דברים דהיכא דהדין מוסקפ לנכמיס כי הכל עשו אותו כודאי פלגא הכי ופלגא הכי כדאשכחן נמי **א** צפרק השוכר את האומנים (ב"מ פג:). גבי הני דדרו באגרא **א** ליטלם פלגא קרוב לפשיעה וקרוב לאונס דמה נפשך או כוליה כוליה אונס ואי מספקא בן ה"ל למימר המע"ה וכן צפ' מי שמת (ב"צ קמה). דקאמר ר' יוסי קדשה צעשרים נותן לו שלשים חלאין דמספקא ליה אי קדושין לטיבועין **א** או לא ועושה כאילו ודאי מחלה לטיבועין ומחלה לאו לטיבועין וצפ' יש נוחלין (שם קה). גבי צכור דאמרינן וצמולא שמו **א** פליגי **א** ולפירוש זה אחיא נמי שפיר ההוא דמרחץ דהשואל בסוף הפ' (ב"מ קב). דקאמר יחלקו את חדש העיצור לכולי עלמא ולא לריך לאוקמה כסומכוס ויש דברים שאמרו חכמים **א** והשתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד ויש דברים שאמרו חכמים שודא דדייני כי התם צריש המוכר את הבית (ב"צ סג: ושם) **א** דאמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא שודא דדייני: **ודבול"י ע"מא מלוה הכתובה בתורה לאו** בכתובה בשטר דמיא. גס במסקנא יהיה כן דאמרינן דדרב אסי או דדרב פפא קמיפלגי דמשמע אי כוליה אית להו דרב אסי ודרב פפא היו פטורין מטעם חמש ולא חצי חמש ומיהו דלקמן בפירקין (דף מט:). אמר דרבי יהודה סבר ככתובה צטטר דמיא ועוד קשה למאי דמסקינן **א** דרב פפא קמיפלגי דלית ליה לרבי יהודה דרב פפא אלמא קסבר דמלוה על פה גובה אף מן הלקוחות אטו מי לית ליה לר' יהודה הא דתנן בגט פשוט (ב"צ דף קשה). המלוה את חצירו צטטר גובה מנכסים משועבדים על פה גובה מן בני חורין ועיקר מילתיה דרב פפא **א** לאו איתמר גובה מן הלקוחות זה אינו שום מידוש ודרב פשוט הוא בכל הש"ס ונראה לפרש לפי

המסקנא דלאו ממנ **א** כרב פפא קאמר אלא **א** כמלוה על פה כי הך דפדיון הבן כשהיא כתובה וצפ"ק דקדושין (דף כט:). איתא להא דלקמן וגרסינן שם ר' יהודה לטעמיה דאמר מלוה הכתובה צמורה ככתובה צטטר דמיא והיינו **א** לטעמא דהכא אי נמי דדרב פפא ממנ קמיפלגי דרב פפא גופיה לריך לומר דאיירי נמי צמולה הכתובה צמורה דצפרק קמא דקדושין (דף יג:). קאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין שיעצורא דאורייתא וצפ' גט פשוט (ב"צ דף קש). מפרש טעמא שלא תנעול דלת צפני לוויין וי"ל דבקדושין איירי צמולה הכתובה צמורה **א** דקסבר גובה מן היורשים ולא מן הלקוחות וצההיא איירינן הכא דר' יהודה לית ליה דרב פפא וקסבר דגובה מן הלקוחות: **מל"ה** הכתובה בתורה. היינו דוקא כגון פדיון הבן וערכין ונוקין וכיוצא בהן שלא **א** נתייבבו אם לא שחיבתו תורה אצל מלוה על פה אע"ג דכתיב (דברים כד) פיי האיש אשר אתה נושה צו וינאץ אלך את העצבות לא **א** (מקראל) כמזהב להיות כתובה צטטר ואע"ג דאיירי ישו על פה דלא חייבתו ממנה שכמזהב צמורה כיון דכלאו הכי פשיטא הוא שיש לו לשלם מה שהלווה: דרבי

	עין משפט נר מצוה
יח א מיי פ"א מהל' צבורים הל' כ טוש"ע י"ד פ' שם סעיף כה: יב ב מיי שם טוש"ע שם סעיף טו: כ ג מיי שם טוש"ע שם סעיף כה: כא ד (מיי) פ"ד מהל' מלוה) טוש"ע ח"מ פ' מט סעיף י: כב ה ו מיי פכ"ה מהל' מלוה הל"ג סגנ עשין נד טוש"ע ח"מ פ' קטט סעיף ח:	

שיטה מקובצת

א) אשתעבד נכסיה אלא: א תיבת בו מוחק: א יצאת ראשונה: א אשתעבדו נכסיו. לבתן: א תי כדאיתא נמחק: א דלקוח חבית ובהמה בשותפות: א אסי מספקא ליה הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע בנמעות. ופי' בקונטרס בב"ק שני לשונות בלשון אחרון פי' שנטול חלקו ואינו מפסיד כלום מחלקו המגיעו בנכסים הנשארי' אלא שמחצית חלקו ההוא: א וואם לוקח: א ונטול הכל א ובהמה בשותפות: א אסי מספקא ליה הלכך נוטל רביע חצי חלקו והיינו רביע השני בקרקע: א) פשיטא ליה דלאו: א) אחרון שבקונטרס נראה: א) אחין דאמאי: אית ליה למינקט שלשה בשלמא אי הוה: א) ולדותיהן בשל אחד: טו ואח"כ עיין תוס' (ב"ב דף סג ע"ג): טו בספק כזה דאמאי: אית נמי סוף פ' השוכר: יא באגרא ואיתבר לשלם: יא לטבעין ינימו או: א תיבית אית דאמרי לה להאי גיסא ואית דאמרי לה: א) דמסקינן דברב פפא פליגי דל"ל לר"י דרב פפא אלא קסבר דמלוה: טס פפא לא אות ר' נמחק: טס אבל מאי אות ל' נמחק: טס משם כדרב פפא כו' הבן שזיא כתרבה: טס טעמיה דאמר הכא אי נמי: טס בתורה דאחיבין קרבן וקסבר גובה: טס שלא חייתי מחייבו אם לא כו' על פה. עיין תוס' (קדושין דף יג:). יא) דכתיב והאיש: טס דאיירי אף במלוה על פה דלא ייפה כחה במה שכתובה בתורה להיות כתובה בשטר כיון דבלאו הכי דבר פשוט הוא: